경남 창원시 성산구 상남동 44-1 · 분할개발 제안 검토

대동백화점 부지 참여가 어려운 이유

① 인허가 → ② 수익성 → ③ 분양시장

2026. 11. 12

대원홀딩스

투자 검토용 참고 자료 (감정평가서·법률·세무 의견 아님)



결론

검토 결론

인허가 어려움

조합 도시계획심의 미통과

허가 동의율 불명 · 분할 불확정

수익성 부족

제안가 약 838억 (추정)

보수 시나리오 이익 –219억

분양시장 불안

신축 전매 거래 57건 → 4건

인구 100만 아래 · 산단 기계 –19.5%

■ 결론

결 론	**분할개발 제안에는 지금 참여하기 어렵습니다.**
인정하는 점	입지 양호 · 백화점 영업 지속 · 진입로는 큰 문제 없어 보임 (현장 확인, 눈으로)
어려운 이유	인허가(조합 사업·분할) · 수익성(제안가·공사비) · 분양시장(인구·미분양)

결론 근거는 3가지로 배치했습니다

■ **각 이유마다 공적 자료와 현장 자료를 함께 붙였습니다**

이유	핵심 근거	증빙
① 인허가	조합 사업이 도시계획심의에서 멈춤 · 허가 동의율 75%·동별 50% 불명 · 분할선·분할 자체 불확정 · 백화점 용적률 250%	창원시 회신 · 조합 공고 · 법령 원문
② 수익성	제안가 약 838억에서 이익 587억(17%) → 분양가·공사비가 조금만 달라져도 급락, 보수 시나리오 –219억 · 공사비지수 +5.8%	내부 수지 재계산 · 건설공사비지수
③ 분양시장	창원 인구 100만 아래로 · 산단 기계 업종 생산·수출·고용 감소 · 준공 후 미분양 · 신축 센트럴아이파크 전매 거래 57건 → 4건	서울신문 · 산업단지공단 통계(기사) · 이투데이 · 국토부 분양권전매 실거래

출처: 본문 각 장의 출처 줄 참조

이유 1 리모델링 조합 사업이 심의에서 멈춰 있습니다

■ 대동아파트는 재건축이 아니라 리모델링으로 추진 중입니다

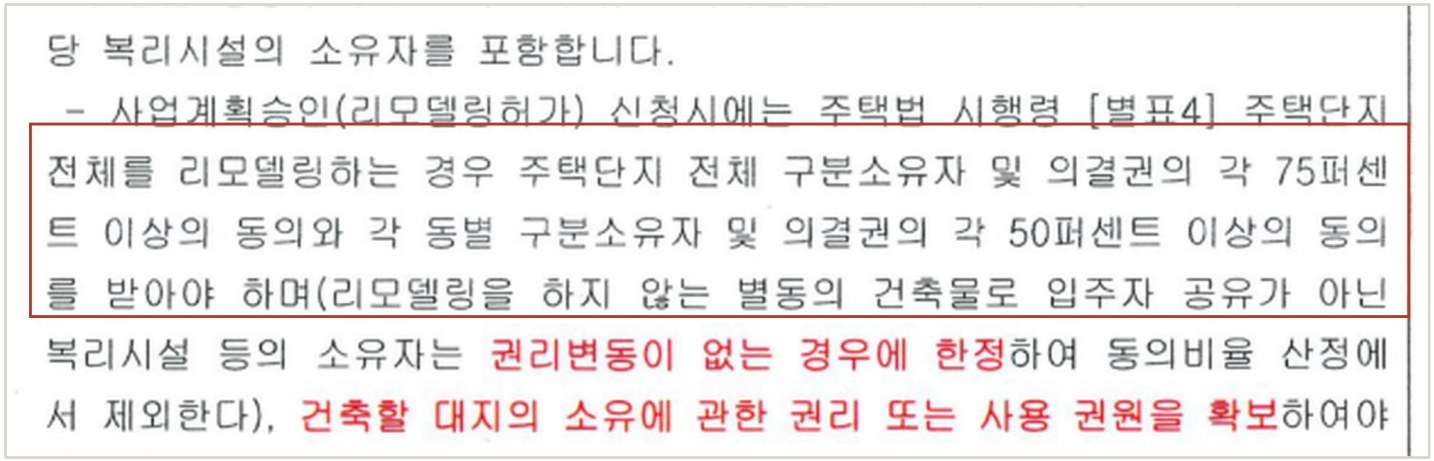
단계	내용 (제공 절차도 기준)	이 건 진행 상황
조합설립인가	리모델링주택조합 설립	2022-04 (인가서 미확인)
1차 안전진단	증축 가능 여부 판정 (주택법 제68조)	결과 미확인
도시계획심의	50세대 이상 증가 시 도시계획위원회 심의 지구단위 내 용적률 완화 시 사전 심의	**2026-02 미통과 (현재 위치)**
건축위원회 심의	수직증축형이면 구조 적정성 검토 (제69조)	해당 여부 미확인
리모델링 허가	제66조 허가 (30세대↑ 증가 시 제15조 승인)	**동의율 불명 · 시공자 미선정**
이주 ~ 준공	이주·철거 → 2차 안전진단 → 착공 → 준공	미도달

평 가 세대수가 약 420세대 늘어나는 계획(2,810→3,230, 추정)이라 도시계획심의가 필수입니다.

출처: 리모델링 사업시행절차도(제공, 출처 미상) · 경남도민일보 2026-02-22 · 창원시 회신 2026-10-23 · 조합 공고

이유 1 허가 동의율은 전체 75%, 동별 50%입니다

■ 조합설립 때보다 높고, 허가 전까지 동의를 철회할 수 있습니다



당 복리시설의 소유자를 포함합니다.

- 사업계획승인(리모델링허가) 신청시에는 주택법 시행령 [별표4] 주택단지 전체를 리모델링하는 경우 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 각 50퍼센트 이상의 동의를 받아야 하며(리모델링을 하지 않는 별동의 건축물로 입주자 공유가 아닌 복리시설 등의 소유자는 **권리변동이 없는 경우에 한정**하여 동의비율 산정에서 제외한다), **건축할 대지의 소유에 관한 권리 또는 사용 권원을 확보**하여야

↑ 붉은 박스: 허가 신청 시 동의 요건 (창원시 회신)

조합설립	전체 2/3 동별 1/2
허가 신청	**전체 75%** **동별 50%**
현재 동의율	**확인 불가**

철회 가능	동의한 소유자는 허가신청서 제출 전까지 서면으로 철회 가능 (시행령 제75조 ③)
백화점 (복리시설)	권리변동이 있으면 동의 산정에 포함 (별표 4)

출처: 주택법 시행령 별표 4 1.나(2017.2.13 개정) · 시행령 제75조 제3항 · 창원시 회신 2026-10-23

이유 1 설계자·시공자도 아직 정해지지 않았습니다

■ **조합이 설계자·CM 업체를 새로 모집 중입니다 (2026-04 공고)**

CM 공고 08호
시공자 선정 지원

2. 업무범위(세부업무내역은 입찰지침서 참조)
가. 건설사업관리(CM)
나. 시공자 선정 지원 및 조달 관리 업무

설계자 공고 06호
기존 계약 종료 전제

가. 조합의 사정으로 입찰일정이 변경될 수 있으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.
나. 본 입찰은 기존 설계용역계약의 적법한 종료 및 조합 의결절차 완료를 전제로 계약체결 및
수일이 조정될 수 있음

↑ 붉은 박스: 공고 해당 문구

평 가 2022-10 우선협상대상자 지정 이후 4년이 지났습니다.

출처: 조합 공고 제2026-08호(CM)·제2026-06호(건축설계자), 마감 2026-05-11~14. 선정 결과 미확인

이유 1 분할선이 어떻게 그려질지 정해져 있지 않습니다

■ 분할 자체가 확정이 아니고, 선을 긋는 기준도 없습니다

> 바. 인용의 조건 : ① 백화점 부지가 아파트의 출입·주차·소방·설비에 필요하지 않을 것, ② 분할 후 양 쪽 대지가 건축법 제57조의 기준을 충족할 것, ③ 분할 대상 부분이 측량 감정으로 특정될 것, ④ 분할 후 대지사용권과 대지권 등기를 정리할 방안이 있을 것.

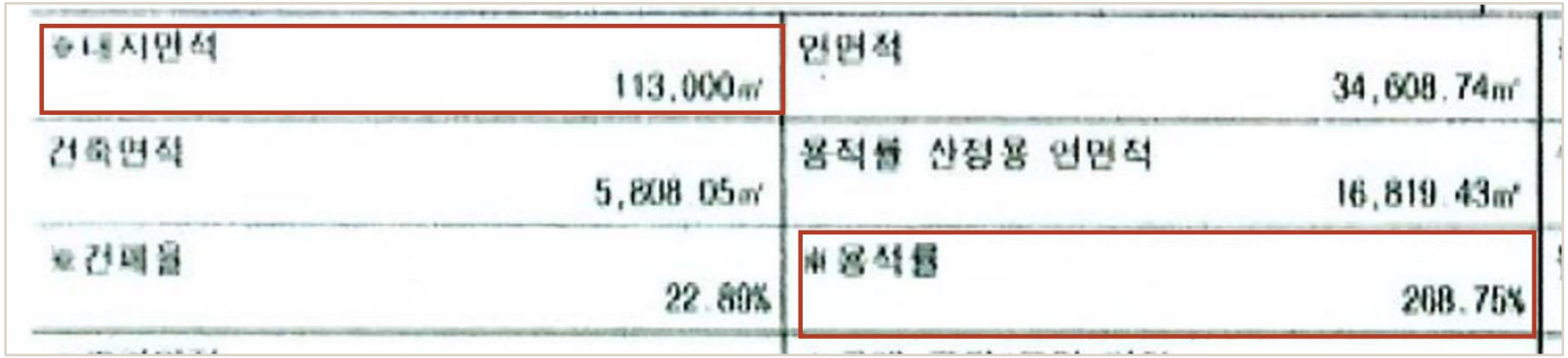
↑ 의견서 인용 조건: ③ 측량·감정으로 분할 부분 특정, ④ 대지권 등기 정리 (2~3쪽 이어 붙임)

진입로·주차·소방	분할선이 도로·주차장을 어느 쪽에 넣느냐에 따라 접도·소방, 백화점 대지가 달라짐	**도면 없음 (미확인)**
용적률	아파트 대지가 줄수록 아파트 용적률이 올라감: 268.75% → 약 294% (한도 250%)	**건축법 제57조 충족 불확실**
대지 면적	서류마다 9,900 / 11,225 / 13,132 / 15,320㎡ — 어느 면적이 기준인지 불명	**미확인**
권리	공유 전원 합의 또는 판결(감정으로 선 결정) · 신탁 수익자 동의	합의서 없음

출처: 율해 의견서 2026-10-30 · 회사소개서 12쪽 · 집합건축물대장 · 내부 검토 문서 (분할선 도면은 받지 못함)

이유 1 용적률: 조합은 350%, 백화점 부지는 250%입니다

■ **조합 350%는 리모델링 증축 특례이고 백화점 부지에는 해당하지 않습니다**



↑ 붉은 박스: 대지면적 113,000㎡ · 용적률 268.75% (대장)

조례 한도 (3종일반)	현재 단지 (대장)	분할 후 아파트 (추정)	제안서
250%	268.75%	약 294%	349.67%

평 가

조합 350%: 15년 경과 아파트의 증축(30%) 특례 + 심의 통과 전제
백화점 부지: 조례 250%, 받으려면 지구단위 종상향 (불확실)

출처: 집합건축물대장(소개서 18쪽, 스캔 판독) · 창원시 조례 별표 28 · 주택법 제2조 제25호 · 조합 공고 06호

이유 1 조합에 들어가도 백화점 증축은 10%까지입니다

■ 복리시설은 아파트 세대와 증축 기준이 다릅니다

대상 요건	사용검사 10년 경과 · 공동주택과 동시에 리모델링 · 구조안전 인정	조합 리모델링에 포함돼야 함 (미확인)
증축 한도	**기존 건축물 연면적 합계의 10분의 1 이내**	34,608㎡ × 10% ≈ 3,460㎡ (추정)
참고	법 제2조 제25호 나목은 "30% 이내, 대통령령 범위" (2027.3.9 시행본)	시행령 현행 수치 확인 필요
리모델링이 아닌 증축	시·군·구 건축위원회 심의 또는 사업계획승인 범위 (관리법 시행령 별표 3)	행위허가 필요

평 가 백화점이 조합 리모델링에 들어가도 증축은 연면적의 10분의 1까지라 350%는 어렵습니다.

출처: 주택법 시행령 별표 4 2.나 (2017.2.13 개정) · 법 제2조 제25호 나목 (시행령 현행 수치 확인 필요)

이유 1 담보가 신탁으로 잡혀 있어 권리 정리가 필요합니다

■ 근저당이 없어도 우선수익권이 444억 원입니다

채무 구조

실제 채무는 등기부 을구가 아니라 신탁 우선수익권에 기재되어 있습니다. 새마을금고 9 곳이 공동 1 순위 우선수익자이고, 수익한도는 대출액의 120%인 총 444 억 원입니다.

↑ 붉은 박스: 신탁 우선수익권 기재

새마을금고 9곳 대출	370억 원
교보자산신탁 우선수익권	**444억 원 (대출액의 120%)**
분할·매각의 전제	우선수익자 동의 필요 가능성 (신탁원부 미확인)

평 가 분할·매각은 신탁재산 변경이라 대주단 동의가 선결조건입니다.

출처: 내부 검토 문서 "채무 구조" (등기부·감사보고서 인용, 2026-11-06). 신탁원부 원문 확인 필요

참고 문제가 적어 보이는 항목도 확인했습니다

■ 2026-11-12 현장 확인 (눈으로 본 인상, 수치는 미확인)



↑ 백화점 정면: 영업 중, 주차 차량 많음



↑ 진입로 방향: 큰 문제 없어 보임



↑ 인근 신축 단지(센트럴아이파크)

입지	원이대로변 도심, 인근에 신축 단지 · 입지는 좋아 보임
영업	백화점은 어느 정도 영업이 되는 것으로 보임 (매출 수치는 미확인)
진입로	현장에서 큰 문제는 없어 보임 · 분할 시 소유 귀속 정리는 별도 필요

출처: 2026-11-12 현장 촬영 (현장_13 백화점 정면, 현장_12 진입로 방향, 현장_10 인근 신축 단지)

이유 2 제안가는 약 838억 원 수준입니다

■ **제안서 수지는 이 토지비를 전제로 이익 587억(17%)을 계산합니다**

항목	금액	비고
제안서 매출	3,448억 원	분양가 평당 3,200만 원 가정
토지비 차감 전 이익	1,425억 원	공사비 등 차감 후
토지비 (제안가, 역산)	**약 838억 원**	1,425 – 587 = 838 (추정)
제안서 이익	587억 원 (17.0%)	제안서 가정 그대로

대지 면적 기준	서류마다 9,900 / 11,225㎡ 등 다름 → 대지평당 약 2,500~2,800만 원 (추정)

출처: 내부 검토 문서의 제안서 수지 재계산 (토지비 838억은 이익표 두 열의 차이로 역산한 추정)

이유 2 분양가·공사비가 조금만 변해도 이익이 사라집니다

■ 제안서 그대로 17%에서 보수 시나리오는 적자입니다

시나리오	매출	이익 (마진)	토지비 빼기 전 이익
제안서 그대로	3,448 억 원	587 억 원 (17.0%)	1,425 억 원
분양가만 평당 2,900 만 원	3,170 억 원	334 억 원 (10.5%)	1,172 억 원
분양가만 평당 2,700 만 원	2,985 억 원	165 억 원 (5.5%)	1,003 억 원
공사비만 평당 800 만/700 만 원	3,448 억 원	48 억 원 (1.4%)	887 억 원
보수적 종합 (분양가 2,900 만, 상가 2,500 만, 공사비 750 만/650 만 원)	2,988 억 원	–219 억 원	620 억 원
보수적 종합 + 공공기여 150 억 원	2,988 억 원	–369 억 원	470 억 원

↑ 붉은 박스: 제안서 그대로 / 보수적 종합

보수적 종합 이익
–219억 원
이익 0이 되는 토지비
약 620억 원 (추정) 제안가 대비 약 –26%

출처: 내부 검토 문서 (제안서 구조 그대로 재계산, 추정) · 손익분기 토지비는 보수 시나리오 기준 역산

이유 2 공사비는 계속 오르고 있습니다

■ **건설공사비지수는 전년 대비 5.8% 올라 물가상승률의 2배입니다**

138.59	+5.8%	12개월
건설공사비지수	**전년 동월 대비**	**연속 상승**
2026.6 잠정, 2020=100	소비자물가 +2.8%	2025.8 이후

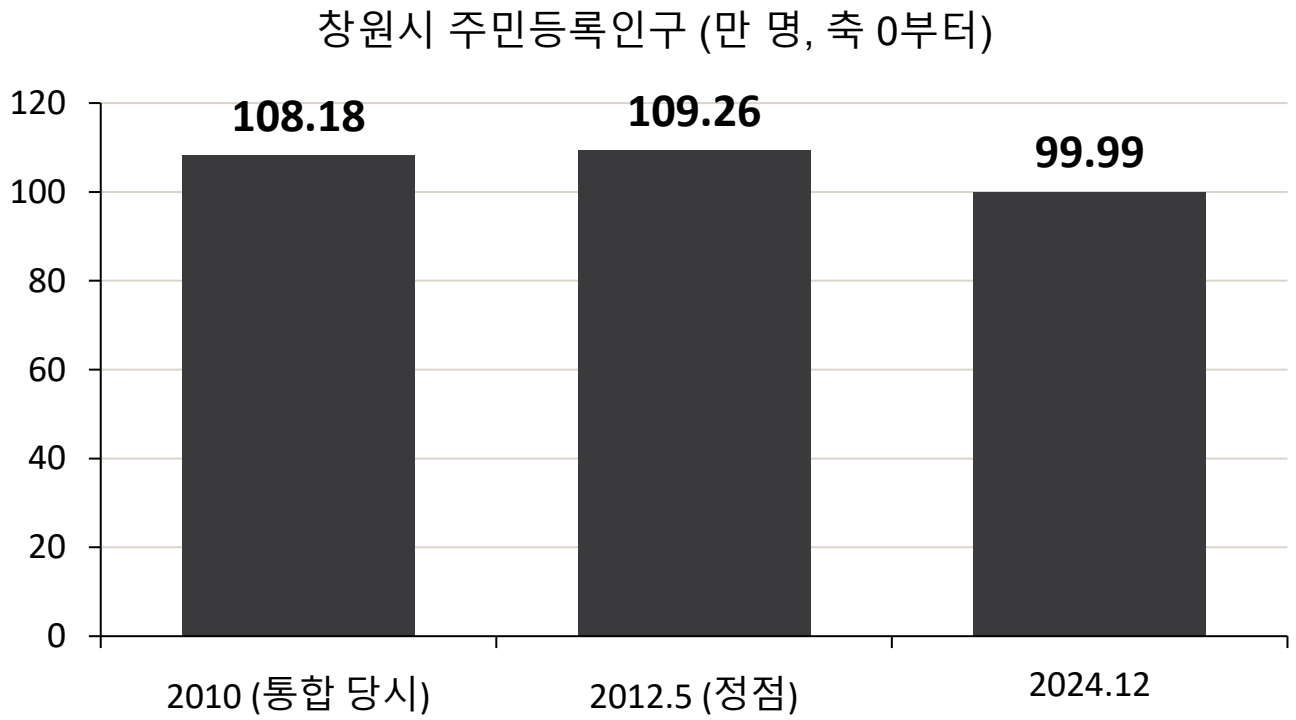
제안서 대비	**공사비만 평당 800만/700만 원으로 가정해도 이익 48억(1.4%)**
사업 기간	인허가 심의·소송 + 공사 5년 이상(추정) 동안 추가 상승 위험

평 가 2020년 대비 약 39% 오른 수준에서 시작해도 이익 여력이 얇습니다 (지수에서 계산).

출처: 한국건설기술연구원 건설공사비지수 · 한국건설산업연구원(CERIK) 월간 건설시장동향 2026년 9월호 인용 (2026.6 잠정)

이유 3 창원 인구는 줄고 있습니다

■ 주민등록인구가 2024년 12월 100만 명 아래로 내려갔습니다



연평균	약 6,000명 감소
청년층	**2014 32.2만 → 2024 23.3만 (–27.6%)**
외국인 포함	2024.12 102.1만 (외국인 약 2.2만)
전망(보도)	2027 외국인 포함도 100만 아래, 2029 특례시 지위 상실 가능

출처: 서울신문 2025-01-29 (창원시 인구 통계 인용) · 전망은 보도 기준, 확정 아님

이유 3 창원의 산업 기반도 약해지고 있습니다

■ 창원산단 기계 업종 생산·수출·고용이 함께 줄었습니다 (2026년 2분기)

–19.5%
기계 업종 생산액
6.67조 → 5.37조 원

약 –4,000명
기계 업종 종사자
62,763 → 58,784명

약 –35%
기계 업종 수출액
23.2억 → 15.1억 달러

가동률	기계 업종 85.5% → 80.6% (–4.9%p) · 창원산단 전체 80% (–2%p)
전문가 진단	미국 통상 정책 변화, 글로벌 제조업 둔화, 중국산 저가 설비 (중기연구원 노민선 실장) · 단기 반등 어려움

평 가 일자리가 줄면 주택 수요도 약해질 수 있습니다 (추정, 기사는 주택시장을 직접 다루지 않음).

출처: 기사(서정원 기자, 2026-11-10, 매체명 미확인)가 인용한 한국산업단지공단 산업동향 통계 · 주택 수요와의 연결은 추정

이유 3 준공 후 미분양이 오래 남아 있습니다

■ **신규 분양이 안 팔려 시공사 자금난까지 이어진 사례가 보도됩니다**

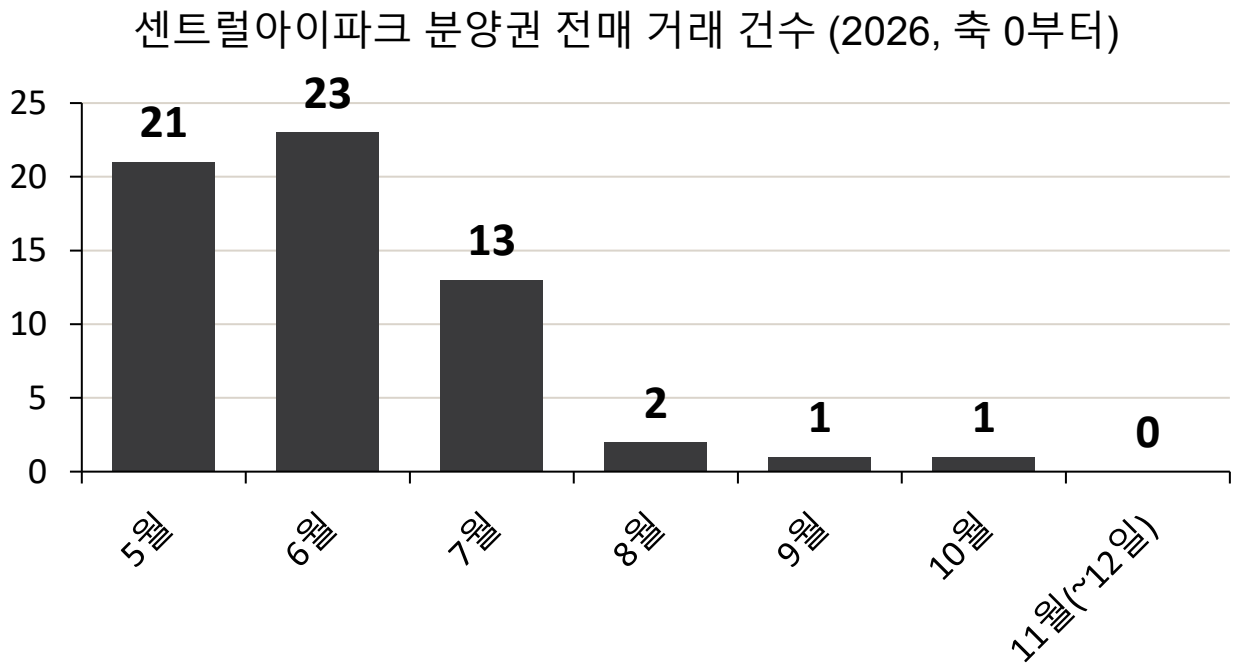
단지 / 구분	분양 규모	미분양	비고
창원현동휴튼	일반분양 350	**226 (64.5%)**	입주 1년 이상, 분양률 88%→80%
마린힐즈	44	**35**	2021 입주, 5년 넘게 미분양
창원시 전체 (민간 집계)	-	1,544 → 1,378	2025.8 → 2026.4, 준공 후 약 85%

전문가 진단	창원은 인구 유입보다 유출이 늘고 부동산 수요가 줄고 있다 (전주대 임미화 교수, 이투데이)
원인(보도)	미분양이 분양대금 의존 구조의 중소 건설사 유동성 위기로 이어짐

출처: 이투데이 2026-07-09 르포 · 창원시 미분양은 민간 집계(국토부 통계 인용), 국토부 원자료 확인 필요

이유 3 신축 센트럴아이파크 전매 거래가 급감했습니다

■ 5~7월 57건이던 전매 거래가 8~10월 4건으로 줄었습니다



월	59㎡ 평균 (건)	85㎡ 평균 (건)
5월	8.08억 (9)	12.07억 (4)
6월	8.21억 (8)	12.09억 (9)
7월	8.42억 (5)	12.74억 (3)
8월	**7.95억 (1)**	**11.91억 (1)**
9월	**7.43억 (1)**	거래 없음
10월	**7.42억 (1)**	거래 없음

평 가 최근 거래 건수가 매우 적고, 중개사 호가(59㎡ 9억)와 최근 실거래(7.4억)의 차이가 큽니다.

출처: 국토교통부 아파트 분양권전매 실거래가 (API, 조회 2026-11-12) · 신월동 90, 취소 없음 · 최근 월은 신고 지연 가능(30일)

이유 3

참고: 성산구 준공 10년 이내 기존 단지 84㎡형 실거래

■ **기존 단지는 7~8억 원대가 다수입니다 (최근 12개월)**

단지 (동)	준공	건수	평균	전용 평당	최근 거래 (거래일 · 금액 · 층)
용지더샵레이크파크 (용호동)	2017	27	11.15억	4,357만	2026-11-10 · 11.00억 · 2층
용지아이파크 (용호동)	2017	30	10.30억	4,020만	2026-10-10 · 10.42억 · 18층
에일린의뜰 (대원동)	2025	28	8.02억	3,120만	2026-11-06 · 8.05억 · 13층
창원센텀푸르지오 (가음동)	2018	40	7.93억	3,087만	2026-11-03 · 8.40억 · 18층
창원가음한화꿈에그린 (가음동)	2017	28	7.33억	2,852만	2026-09-16 · 7.70억 · 20층
포레나대원 (대원동)	2018	49	7.09억	2,779만	2026-10-27 · 7.30억 · 13층
창원더샵센트럴파크2단지 (가음동)	2017	20	7.13억	2,777만	2026-10-03 · 7.00억 · 3층
창원더샵센트럴파크1단지 (가음동)	2017	11	7.03억	2,741만	2026-10-30 · 7.25억 · 5층
창원더샵센트럴파크3단지 (가음동)	2017	20	6.85억	2,669만	2026-10-28 · 7.30억 · 21층

출처: 국토교통부 실거래가 (API, 조회 2026-11-12) · 계약 2025-11~2026-11 · 전용 84~85㎡ · 취소 제외

이유 3 분양가 수준이 아니라 매수세가 문제입니다

■ 제안서 3,200만 원/평은 신축 전매가와 비슷하거나 낮은 수준입니다

구분	금액	평당 (공급평 가정, 추정)
제안서 가정	34평형 약 10.9억 원	3,200만 원
센트럴아이파크 85㎡ 전매 (5~8월 17건)	평균 12.2억 원	**약 3,590만 원 (34평)**
센트럴아이파크 59㎡ 전매 (5~10월 25건)	평균 8.1억 원	**약 3,250만 원 (25평)**

거래 흐름	**5~7월 57건 → 8~10월 4건, 최근 59㎡ 거래는 7.4억대**
중개사 청취	호가는 "조금 내리는 상태", 급한 매물은 정리됐다고 설명 (녹음, 확인되지 않은 진술)

평 가 가격은 비슷하거나 낮지만, 매수세가 줄어 분양이 늦어질 위험이 큽니다.

출처: 국토교통부 분양권전매 실거래가 (API, 2026-11-12) · 전매가는 분양가+프리미엄 · 평은 중개 표기(공급) 가정 · 추정

결론

말씀드릴 요지

■ **구두로 전달할 때의 순서입니다**

첫째, 인허가가 어렵습니다. 대동아파트 리모델링 조합이 도시계획심의를 통과하지 못했고, 허가 동의율과 시공자도 정해지지 않았습니다.

둘째, 수익성이 부족합니다. 제안가 약 838억 원에서 제안서 이익은 17%지만, 분양가와 공사비가 조금만 바뀌어도 적자가 됩니다.

셋째, 분양시장이 불안합니다. 창원 인구가 100만 아래로 줄고 산단 기계 업종의 생산·수출·일자리가 줄었으며, 신축 단지의 전매 거래도 최근 급감했습니다.

입지와 영업은 좋게 보지만, 위 세 가지가 해소되기 전에는 참여가 어렵습니다.

부록

예상 반론과 확인된 사실

■ 반대 논리도 미리 정리했습니다

예상 반론	확인된 사실	대응
신축 분양가가 더 높다	센트럴아이파크 85㎡ 전매 평균 12.2억 (공급 34평 가정 약 3,590만/평)	가격은 인정, 다만 전매 거래 5~7월 57건 → 8~10월 4건
입지가 좋다	원이대로변, 주변 신축 단지	입지는 인정, 문제는 인허가·수익성·거래 급감
법률의견서는 분할 가능하다고 했다	"분리될 가능성이 높다" (판단)	확정 아님, 조건 4개 미확인
리모델링으로 350% 가능하다	조합 단지 한정 리모델링 특례	백화점은 증축 10%, 조례 250%
가격은 협상하면 된다	보수 시나리오 손익분기 토지비 약 620억	제안가 대비 약 –26% 필요 (추정)

출처: 본문 각 장 · 현장 사진 2026-11-12 (호가는 중개업소 게시)

부록

주택법 제2조 제25호 (리모델링 정의)

■ 증축 한도(30%·40%)와 복리시설 증축 규정의 원문입니다

25. "리모델링"이란 제66조제1항 및 제2항에 따라 건축물의 노후화 억제 또는 기능 향상 등을 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 대수선(大修繕)

나. 제49조에 따른 사용검사일(주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용승인일을 말한다) 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일부터 15년[15년 이상 20년 미만의 연수 중 시·도의 조례로 정하는 경우에는 그 연수로 한다]이 지난 공동주택을 각 세대의 주거전용면적(「건축법」 제38조에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분의 면적을 말한다)의 30퍼센트 이내(세대의 주거전용면적이 85제곱미터 미만인 경우에는 40퍼센트 이내)에서 증축하는 행위. 이 경우 공동주택의 기능 향상 등을 위하여 공용부분에 대하여도 별도로 증축할 수 있고, 입주자 공유가 아닌 복리시설은 기존 건축물 연면적 합계의 30퍼센트 이내에서 대통령령으로 정하는 범위에서 증축(전부 또는 일부를 해체하고 새롭게 설치하는 것을 포함한다)할 수 있다.

다. 나목에 따른 각 세대의 증축 가능 면적을 합산한 면적의 범위에서 기존 세대수의 15퍼센트 이내에서 세대수를 증가하거나 주거전용면적이 85제곱미터를 초과하는 세대를 각각 소유권의 목적으로 할 수 있는 두 개 이상의 부분으로 분할하여 기존 세대수의 5퍼센트 이내에서 추가로 세대수를 증가하는 증축 행위(이하 "세대수 증가형 리모델링"이라 한다). 다만, 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)는 다음 요건을 모두 충족하는 경우로 한정한다.

1) 최대 3개층 이하로서 대통령령으로 정하는 범위에서 증축할 것

2) 리모델링 대상 건축물의 구조도 보유 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것

↑ 붉은 박스: 나목 증축 한도 · 입주자 공유가 아닌 복리시설 증축

출처: 주택법 [시행 2027.3.9] 법률 제21902호 (국가법령정보센터 출력본, 사용자 제공)

나목: 사용검사 15년 경과 공동주택은 세대 전용면적 30%(85㎡ 미만 40%) 이내 증축

복리시설: 입주자 공유가 아니면 연면적 30% 이내, 대통령령 범위

시행본이 2027.3.9라 현행본과 대조 필요

부록

주택법 제66조 (리모델링의 허가 등)

■ 허가 요건과 도시계획위원회 심의(제6항)의 원문입니다

제66조(리모델링의 허가 등) ① 공동주택(부대시설과 복리시설을 포함한다)의 입주자·사용자 또는 관리주체가 공동주택을 리모델링하려고 하는 경우에는 허가와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자 등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. <개정 2026. 9. 8.>

② 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 리모델링 결의를 한 리모델링주택조합이나 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의(「공동주택관리법」 제2조제1항제8호에 따른 입주자대표회의를 말하며, 이하 "입주자대표회의"라 한다)가 시장·군수·구청장의 허가를 받아 리모델링을 할 수 있으며, 허가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.<개정 2020. 1. 23., 2026. 9. 8.>

③ 제2항에 따라 리모델링을 하는 경우 제11조제1항에 따라 설립인가를 받은 리모델링주택조합의 총회 또는 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의에서 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자 또는 제7조제1항에 따라 건설사업자로 보는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.<개정 2019. 4. 30.>

④ 제3항에 따른 시공자를 선정하는 경우에는 국토교통부장관이 정하는 경쟁입찰의 방법으로 하여야 한다. 다만, 경쟁입찰의 방법으로 시공자를 선정하는 것이 곤란하다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링에 관하여 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 허가받은 사항에 관하여는 제19조를 준용하고, 허가에 따른 공사의 착수 및 허가의 취소는 제16조제1항 및 제4항부터 제6항까지를 준용한다.<개정 2026. 9. 8.>

⑥ 제1항에 따라 시장·군수·구청장이 세대수 증가형 리모델링(대통령령으로 정하는 세대수 이상으로 세대수가 증가하는 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 허가하려는 경우에는 기반시설에의 영향이나 도시·군관리계획과의 부합 여부 등에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제113조제2항에 따라 설치된 시·군·구도시계획위원회(이하 "시·군·구도시계획위원회"라 한다)의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 세대수 증가 범위의 종합적인 검토 등을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·군·구도시계획위원회와 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 공동으로 할 수 있다.<개정 2026. 9. 8.>

⑦ 공동주택의 입주자·사용자·관리주체·입주자대표회의 또는 리모델링주택조합이 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링에 관하여 시장·군수·구청장의 허가를 받은 후 그 공사를 완료하였을 때에는 시장·군수·구청장의 사용검사를 받아야 하며, 사용검사에 관하여는 제49조를 준용한다.

↑ 붉은 박스: 제1항(허가) · 제6항(세대수 증가형 심의)

출처: 주택법 [시행 2027.3.9] 법률 제21902호 (국가법령정보센터 출력본, 사용자 제공)

제1항: 면적·세대수·동의 비율은 대통령령 기준에 따라 허가

제6항: 세대수 증가형은 도시계획위원회 심의 필수

시공자는 조합 총회에서 경쟁입찰로 선정

부록

주택법 시행령 별표 4 ① 동의비율

■ 조합 허가 신청의 동의율 원문입니다 (2017.2.13 개정)

■ 주택법 시행령 [별표 4] <개정 2017. 2. 13.>

공동주택 리모델링의 허가기준(제75조제1항 관련)

구 분	세 부 기 준
1. 동의비율	가. 입주자·사용자 또는 관리주체의 경우 공사기간, 공사방법 등이 적혀 있는 동의서에 입주자 전체의 동의를 받아야 한다.
	나. 리모델링주택조합의 경우 다음의 사항이 적혀 있는 결의서에 주택단지 전체를 리모델링하는 경우에는 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 각 50퍼센트 이상의 동의를 받아야 하며(리모델링을 하지 않는 별동의 건축물로 입주자 공유가 아닌 복리시설 등의 소유자는 권리변동이 없는 경우에 한정하여 동의비율 산정에서 제외한다), 동을 리모델링하는 경우에는 그 동의 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의를 받아야 한다.

↑ 붉은 박스: 1. 동의비율 나. 리모델링주택조합의 경우

출처: 주택법 시행령 [별표 4] 공동주택 리모델링의 허가기준 (사용자 제공 PDF)

주택단지 전체: 전체 각 75% 이상, 동별 각 50% 이상

별동 비공유 복리시설 소유자는 권리변동이 없는 경우에 한해 산정 제외

결의서에 설계 개요·공사비·비용분담 명세 필요

부록

주택법 시행령 별표 4 ② 복리시설 증축

■ 백화점이 조합에 포함돼도 증축은 연면적 10분의 1입니다

나. 입주자 공유가 아닌 복리시설 등

1) 사용검사를 받은 후 10년 이상 지난 복리시설로서 공동주택과 동시에 리모델링하는 경우로서 시장·군수·구청장이 구조안전에 지장이 없다고 인정하는 경우로 한정한다.

2) 증축은 기존건축물 연면적 합계의 10분의 1 이내여야 하고, 증축 범위는 「건축법 시행령」 제6조제2항제2호나목에 따른다. 다만, 주택과 주택 외의 시설이 동일 건축물로 건축된 경우는 주택의 증축 면적비율의 범위 안에서 증축할 수 있다.

↑ 붉은 박스: 입주자 공유가 아닌 복리시설 등 (1쪽 하단 + 2쪽 상단)

사용검사 10년 이상 + 공동주택과 동시 리모델링 + 구조안전 인정

증축은 기존 연면적 합계의 10분의 1 이내

법 제2조 제25호 나목의 30%와 수치가 다름 → 현행 시행령 확인 필요

출처: 주택법 시행령 [별표 4] 2. 허용행위 나. (2017.2.13 개정, 사용자 제공 PDF)

부록

국토계획법 제52조 (지구단위계획의 내용)

■ 지구단위계획으로 용도지역 변경·용적률 완화를 정할 수 있는 근거입니다

제52조(지구단위계획의 내용) ① 지구단위계획구역의 지정목적을 이루기 위하여 지구단위계획에는 다음 각 호의 사항 중 제2호와 제4호의 사항을 포함한 둘 이상의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제1호의2를 내용으로 하는 지구단위계획의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2011. 4. 14., 2021. 1. 12.>

1. 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항

1의2. 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항

2. 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모

3. 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발·정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획

4. 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도

5. 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획

6. 환경관리계획 또는 경관계획

7. 보행안전 등을 고려한 교통처리계획

8. 그 밖에 토지 이용의 합리화, 도시나 농·산·어촌의 기능 증진 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 지구단위계획은 도로, 상하수도 등 대통령령으로 정하는 도시·군계획시설의 처리·공급 및 수용능력이 지구단위계획구역에 있는 건축물의 연면적, 수용인구 등 개발밀도와 적절한 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다. <개정 2011. 4. 14.>

③ 지구단위계획구역에서는 제76조부터 제78조까지의 규정과 「건축법」 제42조·제43조·제44조·제60조 및 제61조, 「주차장법」 제19조 및 제19조의2를 대통령령으로 정하는 범위에서 지구단위계획으로 정하는 바에 따라 완화하여 적용할 수 있다.

④ 삭제 <2011. 4. 14.>

[전문개정 2009. 2. 6.]

↑ 붉은 박스: 제1항 제1호·제4호 · 제3항(완화 적용)

출처: 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 [시행 2026.7.1] 법률 제21447호 (사용자 제공)

제1항 제1호: 용도지역을 대통령령 범위에서 세분하거나 변경

제1항 제4호: 건폐율·용적률·높이 한도

제3항: 제76~78조 등을 대통령령 범위에서 완화 적용 가능

대통령령 범위는 미확인 → 종상향 가능 여부 불확실

부록

창원시 도시계획 조례 [별표 28] 용적률

■ 3종일반주거지역 용적률 한도 250% (발췌)

【별표 28】 용도지역에서의 용적률 (제60조 관련)

영 제85조제1항에 따라 지역에 따른 건축물의 용적률은 다음 각 호에서 정한 비율 이하로 하여야 한다.

3. 제1종일반주거지역 : 200퍼센트

4. 제2종일반주거지역 : 220퍼센트

5. 제3종일반주거지역 : 250퍼센트

6. 준주거지역 : 400퍼센트

↑ 붉은 박스: 제3종일반주거지역 250퍼센트

3종일반 250%: 시행령 상한(300%)이 아니라 조례가 적용

2025.11.14 제2260호 조례와 일치하는지는 미확인

한글 화면 캡처로 교체하면 증빙력 상승

출처: 창원시 도시계획 조례 [별표 28] 본문을 옮긴 발췌 (HWP 원본, 한글 화면 캡처 아님)

부록

미확인·추가 확인 목록

■ 확인되기 전까지 해당 수치와 판단은 잠정입니다

#	확인 항목	확인 방법
1	상남동 44-1 용도지역(3종일반 여부)·지구단위계획 해당	토지이용계획확인서 · 창원시
2	조합 현재 동의율 · 안전진단 · 설계자/CM/시공자 선정 결과	조합 · 창원시 · 제안자 서면
3	신탁원부 원문, 우선수익자 동의 가능성	등기부 · 제안자 서면
4	법령 현행본 대조 (시행본 · 복리시설 10%/30% · 시행령 범위)	법제처 현행 조문
5	분할선 도면 · 진입로 폭·소방차 진입 (실측)	제안자 서면 · 현장 실측
6	대장 확인: 대지·구역면적 불일치 · 백화점 연면적 · 공유 여부	건축물대장 · 토지대장
7	센트럴아이파크 공급면적 기준 평단가 · 11월 이후 전매 거래(신고 지연)	단지별 자료 · 재조회
8	창원시 미분양 국토부 원자료 · 공사비 현행 지수	국토부 통계 · 건설기술연구원

출처: 내부 검토 문서 (본문 각 장의 '미확인' 표시와 대응)